

AGENTES PÚBLICOS IV

Conforme a Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso III:

III – o prazo de validade do concurso público será de ATÉ dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

O prazo de validade de um concurso inicia a partir da homologação. A Constituição Federal (CF) estabelece o período de até dois anos, mas o edital determinará o tempo fixo, por exemplo: 6 meses, 1 ano, 2 anos. No entanto, pode haver uma única prorrogação, mas em tempo igual ao da abertura inicial, isto é, se um concurso tem prazo de um ano, pode ser prorrogado por mais um ano.

Há casos, contudo, de suspensão do prazo. Isso foi muito utilizado no período da pandemia de Covid-19. Mesmo o concurso estando suspenso, pode haver nomeações, pois não há impeditivo. Após essa interrupção, é retomada a contagem normal.

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; .

Nesse caso, não há problema em abrir um concurso antes de finalizar o outro. Durante esse período, entretanto, deve-se nomear os aprovados no concurso anterior e, apenas no fim da validade do primeiro concurso (ou após o fim da lista), convocar os aprovados no novo concurso. Isso representa um desafio à jurisprudência. Convém lembrar que o direito líquido e certo, o chamado “direito subjetivo”, de nomeação no concurso é só para quem está aprovado em consonância com o número de vagas, ou seja, se em um concurso há 10 vagas para um cargo e foram aprovados candidatos em maior número, há apenas uma mera expectativa de direito que esse chamamento se concretize. No entanto, no caso da desistência de um dos aprovados, o próximo da fila terá o direito líquido e certo à vaga.

Obs.: vagas novas ou novos cargos não garantem direito líquido e certo, a não ser que isso esteja previsto em edital.

ATENÇÃO

Na Lei n. 8112, de 11 de dezembro de 1990, no art. 12, parágrafo 2º, há uma redação antiga:

ANOTAÇÕES

§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

Então, embora seja inconstitucional, se a questão for embasada nessa lei, deve-se aceitar a afirmação como verdadeira.

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

O percentual de pessoas com deficiência (PcD) não é predefinido, pois cabe à legislação de cada ente federativo (estados). Interessante ressaltar que nem todas as PcD têm direito a disputar o concurso com essa prerrogativa, pois algumas deficiências não são consideradas para fins de concurso ou são impeditivas ao exercício do cargo.



20m

ATENÇÃO

Pessoas com deficiência concorrem tanto na lista específica quanto na geral. Existem concursos em que não há vagas para PcD, ou apresentam disponibilidade de vagas não imediatas. Isso porque, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), só passa a ter obrigatoriedade quando houver a quinta vaga aberta imediatamente, isto é, se há cinco vagas, essa quinta obrigatoriamente deverá ir para a PcD, porque há o entendimento de que é justamente o percentual de 20% destinado a essas pessoas (mesmo que esse percentual seja variável de acordo com os estados).



25m

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Embora as terminologias de funções de confiança (FC) e cargos em comissão (CC) variem em cada Poder, adotaremos a nomenclatura conforme a Constituição. Ambas estruturas somente podem ter atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não se pode usar esses cargos ou funções para preencher lacunas, e o desrespeito a isso é inconstitucional.



30m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

As diferenças entre função de confiança e cargo de confiança estão expostas no quadro a seguir:

Função de confiança (FC)	Cargo de confiança (CC)
Destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento	
• Ocupada apenas por servidor efetivo (concursado) • A convocação se dá por meio de designação (exercício) • Fim do vínculo: dispensa	• Ocupados por servidor efetivo (concursado) e com percentual mínimo (não definido pela Constituição) ou não servidor • A convocação se dá por nomeação (posse) • Fim do vínculo: exoneração
Para ambas, pode haver a penalidade de destituição (demissão)	


35m

DIREITO DO CONCURSO

1. (FGV/2021/PC-RN/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO) A Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado Alfa foi alterada pela Assembleia Legislativa, de maneira que foi inserido um artigo dispondo que é vedado ao servidor público ocupante de cargo efetivo ou comissionado servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a norma mencionada é:
 - a. Constitucional, porque existe presunção de ofensa aos princípios expressos da administração pública da impessoalidade e da moralidade;
 - b. Constitucional, porque está de acordo com os princípios da administração pública e a súmula vinculante que veda o nepotismo, e é aplicável para todos os entes federativos;
 - c. Constitucional, porque cada Estado da Federação tem autonomia para ampliar livremente as hipóteses de nepotismo previstas em súmula vinculante;
 - d. Inconstitucional, porque os ocupantes de cargos efetivos ou comissionados no âmbito da polícia civil são considerados agentes políticos e, por isso, não incide a súmula vinculante que proíbe o nepotismo;

ANOTAÇÕES

- e. Inconstitucional em relação aos ocupantes de cargos efetivos eis que normas inibitórias do nepotismo não têm como campo próprio de incidência os cargos efetivos sob pena de violação ao concurso público.

COMENTÁRIO



A norma é inconstitucional, porém policial não é agente político. E, nesse caso, as normas do nepotismo não incidem nos cargos efetivos, apenas nos em comissão.

ATENÇÃO

Se for um cargo comissionado político, não há vedação ao nepotismo. Por exemplo, quando um governador nomeia a esposa a um cargo em comissão de secretária estadual, é possível, pois a vedação ao nepotismo não se aplica a cargos políticos, desde que compatível com a área de formação ou atuação.

2. (CESPE/2018/MPU/TÉCNICO DO MPU – ADMINISTRAÇÃO) A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da Administração Pública, julgue o item seguinte. Para exercer função de confiança na Administração Pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo.

COMENTÁRIO

O servidor obrigatoriamente deverá ser ocupante de cargo efetivo para exercer **função de confiança**.

3. (FCC/2018/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/TÉCNICO LEGISLATIVO – AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA) Considerando que Rita é servidora que ocupa cargo público efetivo e João é advogado, servidor de carreira não efetivo no serviço público, conforme o tratamento constitucional dado aos servidores públicos, levando em conta apenas os dados ora apresentados, é correto afirmar que

ANOTAÇÕES

- a. Rita pode exercer função de confiança e João pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento.
- b. Rita e João podem exercer função de confiança e João pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento.
- c. João pode exercer função de confiança e Rita pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de assessoramento.
- d. João pode exercer função de confiança, e Rita e João podem exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de chefia e assessoramento.
- e. Rita e João podem exercer função de confiança e cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de chefia e assessoramento.

COMENTÁRIO

Rita pode exercer tanto função de confiança quanto cargo em comissão porque é efetiva. João, porém, só pode exercer cargo em comissão.

ATENÇÃO

Não confundir efetivação com estabilidade. Efetivo é qualquer pessoa que assumiu vaga em concurso público, mesmo estando em estágio probatório.

4. (FCC/2019/TJ-MS) Ao dispor sobre a criação de cargos em comissão, o legislador deve observar as normas constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria, segundo as quais



45m

ANOTAÇÕES

- a. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, pressupondo necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.
- b. Cabe à lei que os instituir definir, objetivamente, suas atribuições, podendo, todavia, delegar essa competência ao administrador, para que discipline a matéria por meio de ato regulamentar, uma vez que a Constituição Federal não veda a delegação de competências entre os Poderes.
- c. Pode a lei do ente federativo facultar aos servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo público em comissão a opção entre aderir ao Regime Geral de Previdência Social ou ao Regime Próprio de Previdência Social.
- d. Os servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo público em comissão devem aposentar-se compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade ou, na forma da lei complementar federal, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.
- e. É inconstitucional, por violação à norma constitucional que permite a livre nomeação pelo administrador público, norma estadual que estabeleça requisito de formação, em curso de nível superior, para o preenchimento de cargo em comissão.

COMENTÁRIO

A criação de cargos comissionados destina-se exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento. É a própria Constituição quem definirá o exercício de funções, portanto, não cabe discussão. Para os ocupantes de cargo público em comissão, obrigatoriamente será o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

GABARITO

- 1. e
- 2. C
- 3. a
- 4. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.